

Cuestionario de estudio

Comprensión

1. Defina el acto administrativo según el Diccionario de Rafael Martínez Morales y señale qué figuras excluye de la definición.
2. Explique los seis elementos del acto administrativo que la doctrina identifica. ¿En qué fracciones del artículo 3 de la LFPA se corresponden?
3. ¿Cuál es la diferencia entre nulidad y anulabilidad del acto administrativo? Fundamente en los artículos 6 y 7 de la LFPA.

Análisis

4. Compare el criterio orgánico y el criterio material para definir el acto administrativo. ¿Cuál prevalece en la doctrina mexicana?
5. Analice la relación entre el silencio administrativo (art. 17 LFPA) y el derecho de petición (art. 8 CPEUM). ¿Existe tensión constitucional?
6. ¿Qué es la desviación de poder? ¿Cómo se vincula con el elemento finalidad del acto administrativo?
7. Explique los caracteres de ejecutividad y ejecutoriedad. ¿Cómo se manifiesta la autotutela administrativa?

Aplicación

8. Una secretaría de Estado emite una resolución sin que el titular la firme, sino un subalterno sin facultades delegadas. ¿Qué tipo de ineficacia produce? ¿Nulidad o anulabilidad?
9. Un particular solicita un permiso de construcción. Transcurren cuatro meses sin respuesta. ¿Qué opciones jurídicas tiene? Fundamente en la LFPA.
10. Un acto administrativo otorga una concesión por 20 años. A los 10 años, la administración la revoca argumentando cambio de interés público. ¿Es procedente? ¿Qué límites tiene la revocación?

Ensayo

11. «La LFPA vino a poner orden donde antes reinaba la incertidumbre». Explique esta afirmación en relación con la teoría del acto administrativo.
12. ¿Por qué se dice que el acto administrativo es la categoría central del derecho administrativo? Desarrolle su respuesta con al menos tres argumentos doctrinarios.

◆ Caso práctico: Caso 1: La licencia de construcción denegada sin motivación

El Sr. García solicita una licencia de construcción al municipio. La autoridad le responde con un oficio que dice: «Se niega la licencia solicitada». No expresa fundamento legal ni razones de hecho.

- **Planteamiento:** ¿Cumple este acto con los requisitos del artículo 3 de la LFPA? ¿Qué elemento está ausente?
- **Partes:** Sr. García (particular), Dirección de Desarrollo Urbano municipal (autoridad).
- **Preguntas:** ¿Qué recurso procede? ¿Cuál sería el argumento principal para impugnar? ¿Qué tipo de ineficacia produce la omisión?
- **Guía de análisis:** Verificar si el acto contiene fundamentación y motivación (art. 3 fracc. IV LFPA). La omisión total de fundamentación y motivación corresponde a las fracciones I-X, luego sería nulidad (art. 6).
- **Rúbrica:** Identificar correctamente el vicio (30%), señalar la consecuencia jurídica (30%), proponer el medio de impugnación adecuado (40%).

◆ Caso práctico: Caso 2: El silencio del Instituto Nacional de Transparencia

Un ciudadano solicita información pública al INAI. Transcurren cuatro meses sin que el INAI emita resolución alguna sobre su solicitud de acceso.

- **Planteamiento:** ¿Qué figura jurídica opera? ¿Se configura negativa ficta o afirmativa ficta? ¿Qué recurso procede?
- **Partes:** Ciudadano solicitante, INAI como sujeto obligado.
- **Preguntas:** ¿Cuál es el plazo legal para resolver conforme a la LFPA? ¿Qué dice el artículo 17 de la LFPA? ¿Procede el juicio de amparo por omisión?
- **Guía de análisis:** Art. 17 LFPA: 3 meses → negativa ficta. Pero la LGTAIP puede tener reglas especiales. Analizar si la afirmativa ficta aplica por excepción.
- **Rúbrica:** Aplicar correctamente la regla de silencio (40%), distinguir entre negativa y afirmativa ficta (30%), proponer la vía impugnativa correcta (30%).

◆ Caso práctico: Caso 3: La orden de clausura sin competencia

El Director de Protección Civil del Estado X emite una orden de clausura contra un restaurante por incumplir normas sanitarias. Sin embargo, la normativa aplicable atribuye esa facultad exclusivamente a la Secretaría de Salud federal.

- **Planteamiento:** ¿Qué elemento del acto administrativo está viciado? ¿Es nulidad o anulabilidad?
- **Partes:** Propietario del restaurante, Director de Protección Civil estatal, Secretaría de Salud federal.
- **Preguntas:** ¿Qué significa «incompetencia de materia»? ¿El acto puede ser convalidado? ¿Qué vía de impugnación recomienda?
- **Guía de análisis:** El vicio es de competencia (art. 3 fracc. I LFPA), corresponde a nulidad (art. 6). La incompetencia de materia es insubsanable.

- **Rúbrica:** Identificar el vicio de competencia (30%), clasificar correctamente como nulidad (30%), proponer recurso administrativo y juicio contencioso (40%).

◆ **Caso práctico: Caso 4: La concesión revocada por interés público**

El Gobierno Federal otorga una concesión para explotar una mina por 30 años. A los 5 años, emite un decreto revocando la concesión argumentando que el área ha sido declarada reserva ecológica.

- **Planteamiento:** ¿Es válida la revocación? ¿Procede indemnización? ¿Qué límites tiene la revocación por interés público?
- **Partes:** Empresa concesionaria, Secretaría de Economía, SEMARNAT.
- **Preguntas:** ¿Cuál es el fundamento de la revocación (art. 11 fracc. VI LFPA)? ¿La declaración de reserva ecológica es causa suficiente? ¿Qué derechos del concesionario están en juego?
- **Guía de análisis:** La revocación por interés público es procedente, pero requiere indemnización si afecta derechos patrimoniales consolidados. Distinguir entre revocación de actos favorables y ablatorios.
- **Rúbrica:** Explicar la procedencia de la revocación (30%), analizar el derecho a indemnización (35%), proponer la vía de defensa del concesionario (35%).